

อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็คให้มีมูลค่าสูงกว่าที่เป็นจริง แล้วเบียดบังเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีคนเดียว ทำหน้าที่ทั้งงานด้านการเงินและการบัญชีเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย ประกอบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับภาระงานทั้งด้านการให้บริการทางการแพทย์และด้านบริหารทั่วไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจึงเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่แท้จริง และเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำละเมิด เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว จึงควรให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายที่เหลืออยู่ภายหลังหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานออกแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ และได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ต่อมา มีการตรวจพบว่า นาง ก. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาล ได้อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่เพิ่มเติมแก้ไขตัวเลขและตัวหนังสือในเช็คเงินสดให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าจำนวนเงินจริง แล้วทุจริตยกยอดเงินส่วนที่เกินจำนวนเงินจริงไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาและมีหนังสือแจ้งความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยแยกเป็นให้รับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของเช็คที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติสั่งจ่ายทั้งสิ้น ๕๙ ฉบับ และรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนาง ก. ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเช็คจำนวน ๔๘ ฉบับ รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ



ทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมีหน้าที่ลงลายมือชื่อในเช็คของโรงพยาบาลปรังค์กู ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นาง ก. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้อาศัยโอกาสในหน้าที่เป็นผู้เขียนรายการในเช็คและเป็นผู้นำเช็คไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้มีมูลค่าสูงกว่าที่เป็นจริง แล้วเบียดบังเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง แยกเป็นเช็คที่นาง ก. ลงลายมือชื่อส่งจ่ายร่วมกับบุคคลอื่นจำนวน ๑๑ ฉบับ เป็นเงินที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒,๔๙๐,๗๔๐.๓๒ บาท และเช็คที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายร่วมกับนาง ก. จำนวน ๔๘ ฉบับ เป็นเงินที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน ๑๑,๗๗๓,๐๗๕ บาท รวมเช็คที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น ๕๙ ฉบับ เป็นเงินรวม ๑๔,๒๖๓,๘๑๕.๓๒ บาท จากการตรวจสอบเช็คที่มีการแก้ไข ไม่ปรากฏร่องรอยการเขียนแทรกเครื่องหมาย = แต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวัง ปล่อยให้มีการเขียนจำนวนเงินในเช็คให้มีช่องว่างสำหรับเติมจำนวนเงินด้านหน้า อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๙^{๒๔} ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และมีได้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งที่หากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารและ Statement ของทางธนาคารจะพบว่ามีถอนเงินจากธนาคารด้วยเช็คจำนวนหลายแสนบาทในแต่ละฉบับ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเกินปกติ เนื่องจากเช็คแต่ละฉบับที่โรงพยาบาลส่งจ่ายตามต้นขั้วเช็คจะมีจำนวนเฉลี่ยประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นเท่านั้น มิใช่หลักแสนถึงหลายแสน และจะมีเช็คที่มีมูลค่าสูงในลักษณะนี้ทุกเดือนละหลายฉบับ อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารและ Statement ของทางธนาคารเพื่อทำการเปรียบเทียบกับต้นขั้วเช็คที่ส่งจ่ายไป เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตยกยอกเช็ค เมื่อคำนึงถึงการกระทำอื่น ๆ ของผู้ฟ้องคดีที่ได้จัดทำระบบการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และมีได้

^{๒๔} ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓๙ การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงิน อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนชัดเจนว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมีให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก

สนใจที่จะดำเนินการทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้แก่ทางราชการนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีเช็คจำนวน ๗ ฉบับ ที่สั่งจ่ายในนามโรงพยาบาลปราณบุรี ยังมีได้ถูกยกออกไปแต่อย่างใด จึงต้องปรับลดยอดเงินที่เสียหายลงจำนวน ๑,๒๖๕,๗๘๕.๗๕ บาท คงเหลือความเสียหายที่แท้จริงจำนวน ๑๒,๙๙๘,๐๒๙.๕๗ บาท นอกจากนั้น เมื่อในขณะเกิดกรณีทุจริตโรงพยาบาลปราณบุรีมีนาง ก. เป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพียงคนเดียว ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านการเงินและการบัญชี เป็นโอกาสให้นาง ก. กระทำทุจริตได้โดยง่าย และการกระทำทุจริตโดยการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรจำนวนเงินในเช็คนั้น ได้กระทำภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติหรือลงลายมือชื่อในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็คแล้ว เมื่อพิจารณาภาระงานทั้งงานที่เกี่ยวกับด้านการให้บริการทางการแพทย์และด้านบริหารทั่วไปในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงพยาบาลปราณบุรี ประกอบกับไม่เคยปรากฏว่ามีกรณีที่ถูกหนีไม่สามารรถเบิกเงินตามเช็คได้แม้แต่รายเดียว จึงไม่มีเหตุต้องระวางสงสัยในตัวนาง ก. ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย เห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่แท้จริงจำนวน ๑๒,๙๙๘,๐๒๙.๕๗ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คงเหลือเป็นเงินจำนวน ๖,๔๙๙,๐๑๔.๗๘ บาท ประกอบกับเมื่อในทางพิจารณาได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ร่วมทุจริตกับนาง ก. หากแต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในโรงพยาบาลและในฐานะผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนาง ก. เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเพียงร้อยละ ๒๕ จากยอดเงินความเสียหายที่แท้จริงที่ได้หักความบกพร่องของหน่วยงานข้างต้นแล้วจำนวน ๖,๔๙๙,๐๑๔.๗๘ บาท เป็นเงิน ๑,๖๒๔,๗๕๓.๗๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงิน ๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดเกินกว่าจำนวน ๑,๖๒๔,๗๕๓.๗๐ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเกินกว่าจำนวน ๑,๖๒๔,๗๕๓.๗๐ บาท และหากได้รับชำระหนี้จากผู้ทุจริตเป็นจำนวนเงิน



เท่าใด ให้คืนในส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนความรับผิดชอบไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๒/๒๕๕๘)

ในกรณีที่เทศบาลได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ความเสียหายดังกล่าวย่อมมีผลมาจากการกระทำของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นสำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นตามแบบแปลนของโครงการก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น แม้จะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วย แต่ก็เพียงเล็กน้อย การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบในอัตราเดียวกันกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงไม่เป็นไปตามระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงเตาเผาศพเป็นระบบไร้ควัน ไร้กลิ่น จำนวน ๘ วัด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากการร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว และมีความเห็นให้จังหวัดอุตรดิตถ์สอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบในความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ต่อมา จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แต่ราคาระบบหั่วเผาที่เป็นราคากลางสูงกว่าราคาปกติทั่วไป จึงสั่งให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์หาผู้รับผิดชอบ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และได้รายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาระดับ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้จัดทำบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายโดยมิได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แม้ว่าจะกระทำไปในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาแต่ก็ย่อมคาดเห็นได้ว่าหากลงชื่อรับรองโดยไม่ตรวจสอบจะเกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมเนื่องจากมีผู้ที่อยู่ในข่ายต้องรับผิดชอบในความเสียหายหลายคน จึงพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหาย จำนวน ๗,๓๓๕,๕๗๘ บาท คิดเป็นเงิน

๗๓๓,๕๕๗.๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๔ มีหน้าที่ในการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามแบบแปลนของโครงการก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้กำหนดราคากลางสำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการประมาณการค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนอำนาจในการกำหนดราคาเป็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ความเสียหายที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับจึงมีผลมาจากการกระทำของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นสำคัญ ส่วนผู้ฟ้องคดีมีส่วนรับผิดชอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในประมาณการค่าใช้จ่ายที่หัวหน้างานวิศวกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้นโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ประมาณราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายซึ่งเป็นอัตราเดียวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเป็นการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีสมควรต้องรับผิดชอบ ซึ่งไม่เป็นไปตามระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่และการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๓๖๖,๗๗๘.๘๐ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๓๖๖,๗๗๘.๘๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙/๒๕๕๘)

หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้เฉพาะแต่เพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ โดยไม่ได้หักส่วนแห่งความรับผิดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของตนออกจากจำนวน



ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่

กรณีที่กรมศุลกากรได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ประมาณเส้นเลอในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้มีการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรขาออกนั้น เมื่อปัญหาที่ทำให้เกิดช่องทางทุจริตดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กรมศุลกากรมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้ามีจำนวนมาก แต่อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด ประกอบกับกรมศุลกากรมิได้มีการวางระบบการตรวจสอบการยื่นคำขอชดเชยค่าภาษีอากรให้รัดกุม ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของกรมศุลกากรด้วย จึงต้องหักส่วนความรับผิดชอบของกรมศุลกากรออกส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เคยเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งศุลกากรักษ์ งานตรวจคอนเทนเนอร์ กองตรวจสินค้าขาออก มีหน้าที่ร้อยดวงตราตระกูล กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ ภายหลังจากที่สารวัตรศุลกากรหรือนายตรวจศุลกากร ได้ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทุจริตในการส่งออกสินค้าเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๔๘๒.๕๓ บาท โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะศุลกากรักษ์ หากได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุสินค้า ย่อมทราบได้ว่าไม่มีสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. บรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่ส่งออก แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับลงนามในเอกสารประกอบการส่งออกว่า มีสินค้าบรรจุในคอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก จนเป็นช่องทางให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. กระทำการทุจริตถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อทางราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๔๔.๗๖ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจำนวน ๔๐,๐๔๔.๗๖ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แสดงให้เห็นว่า สิทธิของหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่จะมีได้เพียงใดต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้ก็เฉพาะแต่เพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม และถ้าความเสียหายเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่หลายคนกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่คนนั้นเท่านั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุในคดีนี้ปรากฏว่า รัฐบาลในขณะนั้นและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออก โดยการอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้ส่งออก โดยหวังให้มีปริมาณการส่งออกมากขึ้นเพื่อนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรอันจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมมีจำนวนมาก แต่อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จะอำนวยความสะดวกตามนโยบายดังกล่าวมีจำนวนจำกัด จึงใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าจากผู้ส่งออกเพียงบางรายเฉพาะที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูง มีการส่งออกถี่ และมีอัตราขาดเขตค่าภาษีอากรสูง เป็นต้น ประกอบกับในชั้นยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่กำหนดให้นำใบขนสินค้าขาออกฉบับม้วนน้ำเงินไปแสดงเป็นหลักฐานประกอบคำขอรับเงินชดเชยดังกล่าว โดยไม่ได้กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบเพื่อตรวจสอบการส่งสินค้าออกให้รัดกุม อันจะเป็นการลดทอนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่าปัญหาที่ทำให้เกิดช่องทางทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มาก แต่อัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องวางระบบตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อตรวจสอบและป้องปรามมิให้มีการสำแดงเท็จ



หรือยื่นคำขอชดเชยค่าภาษีอากรอันเป็นเท็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นในระบบการดำเนินงานโดยรวมได้ ดังนั้น มูลคดีละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ จึงเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบโดยไม่ได้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของตนออกจากจำนวนค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดในคดีนี้ จึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ศาลการักษ์มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายตรวจสุกลางการและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนสุดท้ายในการประทับตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ ต่อเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจสุกลางการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ศาลการักษ์จึงมีความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่น้อยกว่านายตรวจสุกลางการ ดังนั้น ศาลการักษ์จึงมีสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบตามความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดในกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นน้อยกว่านายตรวจสุกลางการ จึงเห็นควรกำหนดให้ศาลการักษ์รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนส่วนแห่งความรับผิดชอบหลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และกำหนดให้นายตรวจสุกลางการรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของจำนวนส่วนแห่งความรับผิดชอบหลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้มีจำนวน ๑๓๓,๔๘๒.๕๓ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการทุจริตของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เกินกว่าจำนวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมีการนำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรณีจึงถือว่าวันวางฎีกาดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๒๐๖^{๖๕} ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๖๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑

^{๖๕-๖๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีอื่นอันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาตั้งแต่วันที่ทำการละเมิด

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งดอกเบี้ยดังกล่าวจนถึงวันฟ้อง รวมทั้งสิ้น ๓๖,๓๑๐.๙๓ บาท พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๖,๓๑๐.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๐,๐๒๒.๓๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการชดใช้เงินคืนหรือสามารถบังคับชำระหนี้จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร หรือผู้รับโอนบัตรภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใดให้นำเงินดังกล่าวมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดชอบแล้วแต่กรณีด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๑-๗๕๒/๒๕๕๘)

การที่หน่วยงานของรัฐด้านการศึกษาได้เปิดสถาบันบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสถานี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีความชำนาญ และขาดประสบการณ์ที่มากพอสำหรับการปฏิบัติงานนั้น อีกทั้ง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบัญชีและผู้ฟ้องคดี ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี และเมื่อมีปัญหาในการจัดทำบัญชีเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหานั้น ทั้งไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้กำหนดมาตรการใด ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต จึงถือว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของหน่วยงานของรัฐด้วย สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของจำนวนความเสียหายทั้งหมด ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก่อน แต่เป็นผู้ตรวจพบการกระทำทุจริต และได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้ว เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี จึงสมควรให้เจ้าหน้าที่นั้นรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายหลังจากหักส่วนแห่งความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐออกแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดสวัสดิการโดยเปิดสถาบันบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน โดยมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเติมน้ำมัน จัดทำรายงานปริมาณน้ำมัน สรุปยอดขายประจำวัน และนำเงินสด



จากการจำหน่ายน้ำมันเข้าฝากธนาคาร โดยมีนางสาว ศ. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบัญชี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบว่าพนักงานของสถานบริการน้ำมันร่วมกันทุจริตนำเงินค่าน้ำมันไปใช้ส่วนตัว จึงแจ้งเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารสถานบริการน้ำมันทันที และได้รับร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบสวนเพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้กระทำความผิด คือ พนักงานเติมน้ำมันและพนักงานทำความสะอาด ซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเสียหายจำนวน ๗๗๐,๐๒๑.๐๘ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการสถานบริการน้ำมันได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินจำนวน ๗๗๐,๐๒๑.๐๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๘๕,๐๑๐.๕๔ บาท หากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินจำนวนความเสียหายให้คืนส่วนที่ชำระเกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบและที่ชำระไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเปิดสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเปิดดำเนินการครั้งแรกเพื่อเป็นสวัสดิการ แต่ก็ยังมีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์รวมอยู่ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการบริหารจัดการ การวางระบบงานที่ดี การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสถานบริการน้ำมัน โดยที่ไม่มีความชำนาญและขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ อีกทั้ง มอบหมายให้นางสาว ศ. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบัญชี โดยที่ผู้ฟ้องคดีและนางสาว ศ. ไม่ได้มีความรู้และไม่มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีมาก่อน เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดทำบัญชีเพื่อตรวจสอบผลประกอบการกำไรขาดทุนประจำปีได้ ประกอบกับเมื่อมีปัญหาในการจัดทำบัญชีเกิดขึ้นก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด กลับปล่อยให้เวลาผ่านไปมากกว่า ๖ เดือน จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีตรวจพบการทุจริต ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดมาตรการใด ๆ ไว้เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต กรณีจึงถือว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คิดเป็นเงินจำนวน ๒๓๑,๐๐๖.๓๒ บาท คงเหลือ

ความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบคิดเป็นเงินจำนวน ๕๓๙,๐๑๔.๗๖ บาท และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าวมาก่อน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบการทุจริตและได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้ว จึงสมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๕๓๙,๐๑๔.๗๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๕๓,๙๐๑.๔๗ บาท คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๕๓,๙๐๑.๔๗ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๕๓,๙๐๑.๔๗ บาท และหากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับชำระเงินค่าสินไหมทดแทนเกินจำนวนความเสียหาย ให้คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบและที่ได้ชำระไว้แล้วด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๔/๒๕๕๙)

การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลคำนวณระยะเวลาปฏิบัติราชการชดเชยทุนของข้าราชการผู้ผิดสัญญาการศึกษาผิดพลาด เนื่องจากมิได้นำระยะเวลาปฏิบัติราชการไปหักชดเชยตามสัญญาการศึกษาที่ทำไว้กับอีกหน่วยงานหนึ่งก่อนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นั้น แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย แต่เมื่อความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมิได้จัดส่งหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้รับทราบ และไม่ได้วางระบบการตรวจสอบกรณีที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดเชยทุนตามสัญญาของหน่วยราชการต่างกัน ประกอบกับที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน และในแฟ้มประวัติของข้าราชการผู้ผิดสัญญาการศึกษาไม่มีสำเนาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทย์หรือรายละเอียดข้อผูกพันตามสัญญา กรณีจึงรับฟังได้ว่า การละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดชอบหรือความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๙๐ ของความเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดี มีหน้าที่ตรวจสอบและคำนวณระยะเวลาปฏิบัติราชการชดเชยทุนกรณีผู้ผิดสัญญาการศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาว จ. เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบการลาศึกษาและสัญญาผูกพัน



ของนางสาว อ. อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ขอลาออกจากราชการ โดยนางสาว จ. ได้ตรวจสอบและคิดคำนวณเฉพาะจำนวนเงินและเบี้ยปรับที่นางสาว อ. จะต้องชดใช้คืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาการศึกษาต่อภายในประเทศที่นางสาว อ. ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น แต่มิได้นำระยะเวลาปฏิบัติราชการของนางสาว อ. ไปหักชดใช้ตามสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่นางสาว อ. ได้เคยทำไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสัญญานับแรกก่อน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ทำให้การตรวจสอบคำนวณเงินที่นางสาว อ. ต้องชดใช้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยขาดอีกเป็นจำนวน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานบริหารงานบุคคลมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการตรวจสอบการทำงานของนางสาว จ. ให้รอบคอบ ทำให้การตรวจสอบคำนวณระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ถูกต้อง และส่งผลให้การคำนวณเงินที่นางสาว อ. ต้องชดใช้มีความผิดพลาดพฤติการณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบโดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๐๒,๔๒๓.๓๙ บาท ในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่การรองงานและสามารถตรวจสอบพบความผิดได้โดยง่าย จึงให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจำนวน ๑๐๒,๔๒๓.๓๙ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐,๙๖๙.๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในงานบริหารงานบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนไม่ทราบถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบคำนวณเงินต้องชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุน ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งภายในประเทศ



และต่างประเทศ และสัญญาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งงานบริหารงานบุคคลไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ตามคู่มือการตรวจสอบและคำนวณเงินชดเชยกรณีผิดสัญญาเงินทุน ลาศึกษาฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดเชยทุนตามสัญญา ของหน่วยงานราชการต่างกัน กรณีการผิดสัญญาในลักษณะเช่นเดียวกับนางสาว อ. เพิ่งเกิดขึ้น เป็นครั้งแรก อีกทั้ง แพมประวัติข้าราชการของนางสาว อ. ไม่ปรากฏสำเนาสัญญาการเป็นนิสิต เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทย์ที่นางสาว อ. ทำไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือรายละเอียด ข้อผูกพันตามสัญญา จึงทำให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลไม่อาจตรวจสอบได้ว่านางสาว อ. ได้ปฏิบัติตามสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้วหรือไม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์หน่วยงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการที่นางสาว อ. เป็นนิสิตทันตแพทย์ที่ต้องชดเชยทุน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นเหตุให้นางสาว จ. เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบและคำนวณระยะเวลา การปฏิบัติราชการชดเชยทุนของนางสาว อ. โดยคลาดเคลื่อน และผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างาน บริหารงานบุคคลตรวจสอบการปฏิบัติงานกรณีดังกล่าวของนางสาว จ. โดยคลาดเคลื่อนไปด้วย ทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท ซึ่งความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้วางระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กรณีที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดเชยทุน ตามสัญญาของหน่วยราชการต่างกัน และหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้จัดส่งรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชดเชยทุนดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าการละเมิดเกิดจาก ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงให้หักส่วน ความรับผิดชอบหรือความบกพร่องดังกล่าวออก เหลือความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กับ กรณีดังกล่าวต้องรับผิดชอบร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓๔๑,๔๑๑.๓๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓๔,๑๔๑.๑๓ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจำนวนเงิน ๓๔,๑๔๑.๑๓ บาท คิดเป็นเงิน ๑๓,๖๕๖.๔๖ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินจำนวน ๑๓,๖๕๖.๔๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๔/๒๕๕๙)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บทบัญญัติมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยบัญญัติถึงอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น มิได้บัญญัติถึงระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แต่อย่างใด การกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงต้องบังคับตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเป็นผู้รับผิดชอบคดีอาญาข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบตัวผู้ต้องหาพร้อมเงินสดของกลางจำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท จากเจ้าหน้าที่ชุดการ ประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำเงินของกลางดังกล่าวใส่ไว้ในตู้নিরภัยของกองกำกับการ ๑ และเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๖ ผู้ฟ้องคดีได้เปิดตู้নিরภัยเพื่อนำเงินออกมาตรวจนับแต่พบว่าเงินของกลางสูญหายไปทั้งหมด กองกำกับการ ๑ กองบังคับการสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการไว้เพื่อรอคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องก่อนตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวน ต่อมา มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่า เงินของกลางที่สูญหายเกิดจากการกระทำของสิบตำรวจโท ว. ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือบกพร่องต่อหน้าที่ สิบตำรวจโท ว. จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่เงินของกลางสูญหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดความรอบคอบในการเก็บรักษาหลักฐานและรหัสตู้নির্য เป็นเหตุให้บุคคลอื่นรู้รหัสตู้নির্য พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท และเมื่อได้รับเงินชดเชยจากสืบทารวจโท ว. เทาไธแล้ว ให้คืนส่วนที่ชำระไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีบทเฉพาะกาลกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งแยกหลักเกณฑ์ของกฎหมายออกเป็นสองส่วน คือ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสารบัญญัติ เช่น ความรับผิดทางละเมิด ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่กระทำละเมิด ส่วนหลักเกณฑ์วิธีสบัญญัติ เช่น ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ การรายงานกระทรวงการคลัง การแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ดังนั้น เมื่อกรณีมีการกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความ แม้ว่าการกระทำละเมิดตามที่ถูกกล่าวหาจะเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับอย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐบัญญัติถึงแต่เพียงอายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าให้มีกำหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยมีได้บัญญัติถึงระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้ด้วย ดังนั้น กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม



ทดแทนจึงต้องบังคับตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่การละเมิดเกิดขึ้นตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ คดีนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๖ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันเป็นกรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นคำสั่ง ที่ออกเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยปราศจากอำนาจ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๗/๒๕๕๔)

อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ต่อหน่วยงานของรัฐเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หาได้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงจำนวนเงิน ที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้ กระทรวงการคลังพิจารณา หน่วยงานของรัฐต้องเตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อมิให้ขาดอายุความ และหาก กระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่า หนึ่งปี หน่วยงานของรัฐจะต้องมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่ และวรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ต่อมากระทรวงการคลัง

จะมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินแตกต่างจากที่หน่วยงานของรัฐได้วินิจฉัยสั่งการไว้ หรือมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น ก็ไม่มีผลทำให้การเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่เริ่มนับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไป

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ ได้มีหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวนสองโครงการ มีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ความเสียหายเกิดจากการคำนวณปริมาณเหล็กก่อสร้างมากกว่าจำนวนที่ใช้จริงเป็นเงิน ๒๒๐,๘๓๗ บาท มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๓ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบทั้งในฐานะนายช่างโยธาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการคำนวณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๕๐๓ บาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้ว ลงนามว่า “ทราบ” พร้อมสั่งการว่า “ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ” แต่ไม่ได้ลงวันที่กำกับไว้ และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๓๗๖.๖๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามไว้ในท้ายหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า “ทราบ” พร้อมสั่งการว่า “ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ” ถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยสั่งการแล้วตามความในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด



ของคณะกรรมการดังกล่าว แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบและวินิจฉัยสั่งการตามความในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง เมื่อใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยได้อ้างถึงหนังสือของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกัน และเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นอย่างช้า ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องเตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน เพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีดังกล่าว และเนื่องจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเป็นราชการส่วนท้องถิ่น หากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังแต่อย่างใด และโดยที่อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหาได้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น แม้ต่อมากรมบัญชีกลางจะมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินแตกต่างจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยสั่งการไว้หรือมีการกำหนดตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น ก็ไม่มีผลทำให้การเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีที่เริ่มนับแล้วเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าตามความเห็นของกรมบัญชีกลางจึงเป็นการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๑/๒๕๕๙)

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หาได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับอายุความการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐเรียกร้องค่าเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญา หากหน่วยงานของรัฐได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อศาลและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก่อนการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเป็นความรับผิดทางแพ่ง สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนย่อมมีกำหนดอายุความสิบปีนับแต่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดตามมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๕๙ หน้า ๙๘๙-๙๙๒

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อันมีต่อทายาทของเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ยื่นอายุความใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อันมีต่อเจ้ามรดกที่มีกำหนดยาวกว่าหนึ่งปีให้เหลือเพียงหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะขยายอายุความใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อันมีต่อเจ้ามรดกให้ยาวออกไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเมื่ออายุความที่ยาวที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิดต่อตน คือ สิบปีนับแต่วันที่ทำการละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐที่เสียหายต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำความผิด



สรุปข้อเท็จจริง

ขณะนาย ส. ดำรงตำแหน่งสุลกักรักษ์ สังกัดกรมสุลกักร (ผู้ฟ้องคดี) มีหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ที่ตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากให้นายตรวจสุลกักรทำการตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานว่ามีบริษัท ก. ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าส่งออกของผู้ส่งออกรายอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ นาย ส. ร่วมกับนายตรวจสุลกักรได้ตรวจปล่อยสินค้า รายบริษัท ก. ทั้งที่มีได้มีการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และบริษัท ก. ได้นำใบขนสินค้าขาออกไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยทุจริต ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๔,๓๕๗.๙๙ บาท จึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณา และต่อมาได้มีคำสั่งให้นาย ส. และนายตรวจสุลกักรร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้น นาย ส. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ทำการละเมิด แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนถึงแก่ความตายซึ่งเป็นเหตุให้ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐที่เสียหายไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น โดยการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนได้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้อง